Romanos Pontifices

Leo XIII · Latin

QUA NONNULLA CONTROVERSIARUM CAPITA INTER EPISCOPOS

ET MISSIONARIOS REGULARES ANGLIAE ET SCOTIAE DEFINIUNTUR.

LEO EPISCOPUS S E R V U S S E R V O R U M DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

R o m a n o s Pontifices Decessores Nostros paterno semper caritatis affectu inclytam Anglorum gentem fovisse, et monumentis suis testatur historia, et felicis recordationis Pius IX in Litteris Universalis Ecclesiae in kalend. Octobris anno Incarnationis Dominicae MDCCCL datis, graviter ac diserte demonstravit. Quum autem per eas Litteras episcopalem hie¬ rarchiam idem Pontifex inter Anglos restitueret, cumulavit q u o d a m m o d o , quantum temporum ratio sinebat, ea benefacta quibus Apostolica Sedes nationem illam fuerat prosequuta. Ex dioecesium enim restitutione pars illa dominici gregis ad nuptias Agni caelestis iam vocata, ac mystico Eius corpori sociata, pleniorem veritatis atque ordinis per Episcoporum gubernationem et regimen rursus adepta est. Episcopi quippe, inquit 1 S. Irenaeus , successionem habent ab Apostolis, qui cum Episcopatus suc- cessione charisma veritatis certum, secundum placitum Patris, acceperunt; atque inde fit, q u e m a d m o d u m S. Cyprianus monet% ut Ecclesia super Episcopos constituatur, et omnis actus Ecclesiae per eosdem Praepositos gubernetur. Huic sane sapienti consilio mirifice respondit eventus; plura nimi- rum Concilia provincialia celebrata, quae saluberrimis legibus religiosa

1 Adv. haer. lib. IV, cap. 26, n. 2. 2 Epist. 29 ad lapsos.

dioecesium negotia ordinarunt: latius propagata in dies catholica fides, et complures nobilitate generis et doctrina praestantes ad unitatem Ec- clesiae revocati: clerus a d m o d u m auctus: auctae pariter religiosae d o m u s non m o d o ex regularibus ordinibus, sed ex iis etiam recentioribus insti- tutis, quae moderandis adolescentium m o r i b u s , vel caritatis operibus exercendis optime de re christiana et civili societate meruerunt: consti- tuta pia laicorum sodalitia: novae missiones novaeque Ecclesiae quam¬ plures erectae, nobili instructu divites, egregio cultu d e c o r a e ; permulta etiam item condita orphanis alendis hospitia, seminaria, collegia et scho- lae, in quibus pueri et adolescentes frequentissimi ad pietatem ac lit- teras instituuntur. Cuius quidem rei laus non exigua tribuenda, est Britannicae gentis ingenio, q u o d prout constans et invictum est contra vim adversam, ita veritatis et rationis v o c e facile flectitur, ut proinde vere de ipsis dixerit l Tertullianus Britannorum inaccessa Romanis loca, Christo subiecta . At praecipuum sibi laudis meritum vindicant cum assidua Episcoporum vigi- lantia, tum Cleri universi docilis ad parendum voluntas, prompta ad agendum sollertia. Nihilominus quaedam ex ipsa rerum conditione ortae difficultates dissensusque inter sacrorum Antistites et sodales ordinum religiosorum obstiterunt, quominus uberiores fructus perciperentur. Illi e n i m , cum praescripta fuisset per memoratas Litteras Praedecessoris Nostri c o m - munis iuris observantia, rati sunt se posse omnia decernere quae ad ipsius iuris executionem pertinent, quaeve ex generali Ecclesiae disci- plina Episcoporum potestati permissa sunt. Plures contra gravesque causae prohibebant, ne peculiaris missionum disciplina, quae iam inve¬ teraverat, repente penitus aboleretur. Ad has propterea difficultates avertendas et controversias fundendas Angliae Episcopi, pro sua in hanc Apostolicam Sedem observantia, Nos adiere rogantes, ut suprema aucto- ritate Nostra dirimerentur. Nos vicissim haud gravate eam postulationem excepimus, tum quia nobilem illam nationem n o n minore quam Decessores Nostri benevo- lentia complectimur, tum quia nihil Nobis est antiquius, quam ut sublatis dissidii causis stabilis ubique vigeat mutua cum caritate concordia. Q u o gravius autem et cautius a Nobis iudicatio fieret, n o n m o d o iis quae ultro citroque adducebantur iuribus et auctoritatibus diligenter animum adiecimus, sed etiam sententiam perrogavimus Congregationis specialiter deputatae aliquot S. R. E. Cardinalium a d u o b u s sacris Consiliis, q u o -

1 Lib. adv. iudaeos, cap. 5.

rum alterum Episcoporum et Regularium negotiis expediendis praeest, alterum christiano nomini propagando. Hi cunctis accurate exploratis quae in deliberationem cadebant, et rationum m o m e n t i s , quae affere¬ bantur utrinque, religiose perpensis, fideliter Nobis exposuerunt quid aequius melius de singulis quaestionibus decernendum sibi videretur in D o m i n o . Audito itaque memoratorum Cardinalium c o n s i l i o , causaque probe cognita, supremum iudicium Nostrum de controversiis ac dubi¬ tationibus quae praepositae sunt per hanc Constitutionem pronun- ciamus. Multiplex licet varieque implexa sit congeries rerum quae in disce¬ ptationem vocantur, omnes tamen ad tria potissimum capita c o m m o d e redigi posse arbitramur, q u o r u m alterum ad familiarum religiosarum exemptionem pertinet ab episcopali iurisdictione; alterum ministeria respicit, quae a regularibus missionariis exercentur; tertium quaestiones complectitur de bonis temporalibus deque usu in quem illa oporteat converti. Ad regularium exemptionem q u o d attinet, certa et cognita sunt cano- nici iuris praescripta. Scilicet quamvis in ecclesiastica hierarchia,

quae est divina ordinatione constituta, presbyteri et ministri sint inferiores Epi- 1 scopis, horumque auctoritate regantur ; tamen q u o melius in religiosis ordinibus o m n i a essent inter se apta et connexa, ac sodales singuli pacato et aequabili vitae cursu uterentur; denique ut esset incremento et perfe- 2 z i o n i religiosae conversationis consultum, haud immerito R o m a n i Ponti- fices, q u o r u m est dioeceses describere, ac suos cuique subditos sacra potè" state regundos adtribuere, Clerum Regularem E p i s c o p o r u m iurisdictione exemptum esse statuerunt. Cuius rei n o n ea fuit causa q u o d placuerit religiosas sodalitates potiore conditione frui quam clerum saecularem; sed q u o d earum d o m u s habitae fuerint iuris fictione quasi territoria quae- dam ab ipsis dioecesibus avulsa. Ex q u o factum est ut religiosae fami- liae, quas iure c o m m u n i et Episcopis propter hieraticum principatum, et Pontifici m a x i m o propter primatum Pontificium immediate subesse 3 o p o r t e r e t , in Eius potestate esse porrexerint, ex E p i s c o p o r u m potestate per privilegium exierint. Quum autem se ipsa intra fines dioecesium vitam degant, sic huius privilegii temperata vis est, ut sarta tecta sit dioecesana disciplina, adeoque ut clerus regularis in multis subesse debeat episcopali potestati sive ordinariae sive delegatae.

1 Concil. Trid., sess. 23, de sacram, ord., can. 7. 2 S. Gregor. M., Epist. III, lib. IX. — Bened. XIV, Epist. Decret., Apostolicae ser¬ vitutis, prid. Idus Mart. 1742. 3 Concil. Vatic. Constit., Pastor aeternus, cap. 3.

De h o c itaque privilegio exemptionis dubitatum est, num eo mu¬ niantur religiosi sodales, qui in Anglia et Scotia missionum causa con¬ sistunt: hi enim ut plurimum in privatis domibus terni, bini, interdum singuli commorantur. Et quamvis Benedictus X I V in Constit. Apostoli- cum ministerium, III kalend. Iunii anno Incarnationis Dominicae MDCCLIII, memoratos missionarios regulares privilegio perfrui declaraverit, subdu¬ bitandum tamen Episcopi rursus in praesens existimabant, eo quod, restituta episcopali hierarchia, rem catholicam ad iuris communis for- 1 mam in ea regione gubernari oportet. Iure autem communi constitu- tum est, ut domus, quae sodales religiosos sex minimum non capiant, in potestate Episcoporum esse omnino debeant. Insuper ipse Constitu- tionis Auctor visus est ponere privilegii causam in « publici regiminis legibus quibus c o e n o b i a quaecumque prohibentur »; hanc vero cau- sam compertum est fuisse sublatam, quum plures iam annos per leges liceat religiosis sodalibus in collegia coire. Nihilominus haec tanti non sunt, ut reapse privilegium defecisse iudicemus. Nam quamvis hierarchiae instauratio faciat, ut res catholica apud Anglos ad c o m m u n e m Ecclesiae disciplinam potentialiter revocata intelligatur; adhuc tamen res ibi geruntur e o d e m fere m o d o atque in missionibus geri solent. Iamvero sacrum Consilium christiano nomini propagando pluries declaravit, Constitutiones Clementis VIII Quoniam ix kal. Iulii MDCIII, Gregorii X V Cum alias xvi kal. Septemb. MDCXXII, Urbani VIII Romanus Pontifex v kal. Septemb. MDCXXIV, itemque Con- stitutiones Innocentii X non esse de domibus atque hospitiis missionum 2 intelligendas . Ac merito q u i d e m ; nam quum dubium iamdudum fuisset propositum Clementi V I I I , utrum religiosi viri ad Indos missi in cul¬ turam animarum existimandi essent quasi vitam degentes extra coenobii septa, proindeque Episcopis subesse Tridentina lege iuberentur, Pontifex ille per Constitutionem Religiosorum quorumcumque vi Idus Novembris MDCI decreverat eos « reputandos esse tamquam religiosos viventes intra « claustra » quamobrem « in concernentibus curam animarum Ordinario « loci subesse: in reliquis vero n o n Ordinario loci, sed suis superioribus « subiectos remanere ». Neque aliud sensit iudicavitque Benedictus X I V in suis Constitutionibus Quamvis v kal. Martii MDCCXLVI; Cum nuper VI I US Novembris MDCCLI, et Cum alias v Iunii MDCCLIII. E X quibus omnibus liquet, etiam hospitia ac d o m o s quantumvis incolarum pauci-

1 Innocent. X, Constit. Instaurandole, die 15 Octob. 1652. Constit. Ut in parvis, die 10 Februar. 1654. 2 S. Cong. de Prop. Fide 30 Ianuarii 1627; 27 Martii 1631; 5 Octobris 1655; 23 Se- ptembris 1805; 29 Martii 1834.

tate infrequentes huius, de q u o agitur, privilegii iure comprehendi, idque Don in locis solum ubi Vicarii apostolici, sed etiam ubi Episcopi prae- sunt; de Episcopis enim in Constitutionibus, quas memoravimus, age- batur. Apparet insuper rationem potissimam exemptionis missionariorum regularium in Anglia non esse exquirendam in legibus civilibus, quae coenobiis erigendis obessent; sed magis in eo salutari ac nobilissimo ministerio, q u o d a viris apostolicis exercetur. Q u o d non obscure Bene- dictus X I V significava inquiens, « regulares Anglicanae missionis desti¬ natos illuc proficisci in bonum sanctae nostrae religionis ». Eamdemque causam pariter attulerat Clemens VIII, cum de sodalibus religiosis ad Indos profectis docuerat, ipsos antistitum suorum iussu illuc concessisse, ibique sub disciplina praefecti provinciae versari « ad praedicandum « sanctum Dei evangelium et viam veritatis et salutis demonstrandam ». Hinc post sublatas leges sodalitiis regularibus infensas, et hierarchia catholica in integrum restituta, ipsi Britannorum Episcopi in priori S y n o d o Westmonasteriensi testati sunt, rata sibi privilegia fore, « qui¬ bus viri religiosi suis in domibus vel extra legitime gaudent » quamvis extra monasteria ut plurimum degant ». Quamobrem in praesenti etiam Ecclesiae catholicae apud Britannos conditione declarare non dubitamus: Regulares, -qui in residentiis mis- sionum commorantur, exemptos esse ab Ordinarii iurisdictione, non secus ac regulares intra claustra viventes, praeter quam in casibus a iure nominatim expressis, et generatim in iis quae concernunt curam anima- rum et sacramentorum administrationem. Praecipuam hanc quam definivimus controversiam altera excipie¬ bat

affinis, de obligatione qua teneantur Rectores missionum creditam habentes animarum c u r a m , eorumque vicarii, aliique religiosi sodales, facultatibus praediti quae missionariis conceduntur, ut intersint iis Cleri conventibus, quos collationes seu conferentias vocant, neque non Synodis dioecesanis. Cuius quaestionis vis et ratio ut intelligatur, praestat memorare q u o d in Concilio Westmonasteriensi Provinciali iv praecipitur his v e r b i s : « Si duo vel plures sint sacerdotes in eadem missione, unum tantum primum designandum, qui gerat curam animarum et administrationem Ecclesiae cet

1 cum dependentia a primo exercere » . Comperta itaque natura facti de q u o agitur, et semota tantisper ea quaestionis parte quae S y n o d o s respicit, ambigi nequit, quin Rectores missionum adesse debeant iis Cleri coetibus, qui collationes dicunt

« Dec. 10, n. 10.

p a r o c h o r u m ; parochos autem etiam regulares ea obligatione adstringi et docuit Benedictus X I V Const. Firmandis, § 6, VIII Idus Novemb. MDCCXLIV, et sacrum Consilium Tridentinis decretis interpretandis pluries declara- vit Recte igitur in praedicta S y n o d o Westmonasteriensi fuit constitu- tum « Ad suam collationem tenentur convenire, respondere parati omnes « sacerdotes saeculares et regulares, salvis eorum iuribus, qui curam « h a b e n t a n i m a r u m » . Aliter dicendum videretur de vicariis, aliisque religiosis viris apostolica munia obeuntibus. His enim integrum quidem est de iure constituto a memoratis collationibus abstinere, prout alias 2 fuit a sacra Congregatione Concilii declaratum . At Nos ' minime prae¬ terit Concilium R o m a n u m habitum anno MDCCXXV [auctoritate Bene- dicti X I I I iussisse confessarios omnes etiam ex ordinibus regularibus intra fines provinciae commorantes coetus illos celebrare « d u m m o d o « morales in eorum conventibus lectiones non habeantur ». Quum autem q u o d sine effectu geritur id geri nullo m o d o videatur, sacrum Consi- lium christiano nomini propagando merito existimans domesticas regu- larium collationes in quibusdam missionum locis parum fructuosas ob exiguum sodalium numerum futuras, cunctis et singulis illic munere perfungentibus imperavit, ut Cleri conventibus interessent. Hisce igitur rationibus permoti declaramus, omnes missionum rectores Cleri colla- tionibus adesse ex officio debere, simulque decernimus ac praecipimus ut iisdem intersint vicarii q u o q u e , aliique religiosi viri missionariis facultatibus concedi solitis instructi, qui hospitia, parvasque missionum d o m o s incolunt. 3 De officio conveniendi ad S y n o d u m explorata Tridentina lex e s t : « Synodi quoque dioecesanae quotannis celebrentur, ad quas exempti etiam o m n e s , qui alias, cessante exemptione, interesse deberent, nec capitulis generalibus subduntur, accedere tenentur. Ratione autem parochialium aut aliarum saecularium ecclesiarum etiam adnexarum, debent ii qui illarum curam gerunt, quicumque illi sint, S y n o d o inte¬ 4 resse ». Quam legem egregie illustravi! Benedictus X I V . Neque vero putamus cuiquam negotium facessere decretum Alexandri VIII, III kal. Aprilis MDCXCI quo cavetur, ut ad synodum accedant Abbates, Rectores, Praefecti, omnes antistites d o m o r u m religiosarum quas Innocentius X Episcoporum potestati subiecerat. Quum enim Innocentianae Constitu-

1 Forosempronien. 5 Septemb. 1650, Lib. 19 Decret. 2 Forosempronien. 12 Maii 1681, Lib. 53, Decr. fol. 258. Aquipendien. VV. SS. LL. 12 Martii 1718. 3 Sess. 24, cap. 2, de reform. 4 De Synod. dioec, lib 3, cap. 1, § 11.

tiones viros apostolicos, qui in sacris missionibus versantur, n o n attin- gunt, facile intelligitur, neque decretum Alexandri VIII ad eos, de quibus modo apud Nos agitur, pertinere. Quare huic posteriori quaestionis parti h o c unum respondemus: standum esse decretis Synodi Triden- tinae. Proxima est quaestio quae respicit appellationem ab interpretatione, quam Episcopi ediderint, decretorum synodalium. Namque hisce decretis pareant oportet etiam religiosi sodales in iis quae ad curam animarum l et sacramentorum administrationem referuntur , ceterisque in rebus « in « quibus eos Episcoporum iurisdictioni subesse canonica praecipiunt 2 « instituta » . Profecto dubitare non licet quin ab iis interpretationibus 3 4 ad Sedem Apostolicam provocatio sit; « siquidem, Gelasio I et Nicolao I auctoribus, ad illam de qualibet mundi parte canones appellari volue- runt: ab illa autem nemo sit appellare permissus ». Quare huius appel- lationis tantummodo vis et effectus potest in dubitationem adduci. At haec dubitatio facile tollitur, si apta fiat causarum distinctio. Fas est nimirum Regularibus appellare in devolutivo tantum, quoad interpreta- tionem decretorum, quae de iure communi, sive ordinario*sive delegato, Regulares etiam afficiunt; quo vero ad interpretationem aliorum decre- torum etiam in suspensivo. Authentica namque interpretatio quae manat ab Episcopis, qui Synodorum auctores sunt, tanti profecto est, quanti sunt ipsa decreta. Ex quo illud omnino est consequens, licere religiosis sodalibus a primo decretorum genere appellare eo iure et m o d o , q u o 5 licet cuilibet e dioecesi appellare a lege communi, scilicet in devolutivo . At vero ad reliqua decreta q u o d attinet, ea certa lata contra regulares vim rationemque legis amittunt: quare constat illos sic exemptionem a iurisdictione episcopali possidere uti ante possederint; donec Pontificis maximi auctoritate indicetur, iure ne an secus cum iis actum sit. Hactenus de exemptionis privilegio; nunc de iis quaestionibus dicendum, quibus ministeria quaedam per regulares exercita occasionem praebuerunt. Excellit inter haec munus curationis animarum, q u o d saepe, ut innuimus, religiosis viris demandatur intra fines ab Episcopis prae¬ stitutos; locus autem iis finibus comprehensus missionis nomine desi¬ gnatur. Iamvero de his missionibus disceptatum fuit, an et q u o m o d o fieri possit ab Episcopis earum divisio, seu, ut dici solet,

dismembratio.

1 Conc. Trid., sess. 25, cap. 11, de regular. 2 Innoc. IV, cap. I, de privileg., in 6. 3 Epist. 7, ad Episc. Dardanen., an. 495, tom. 2, Collect. Harduini. 4 Epist. 8, ad Michael. Imperai., tom. 5, Collect. Harduini. 5 Bened. XIV, de Synod. Dioec, lib. 13, cap. 5, § 2.

Nam qui Regularium iura tuebantur, negabant hanc divisionem fieri posse nisi legitimis de causis, adhibitisque iuris solemniis quae prae- 1 2 scripta sunt ab Alexandro I I I et a Concilio Tridentino . Alio vero erat Episcoporum opinatio. Profecto si divisio fiat paroeciae veri nominis, sive antiquitus c o n - ditae, sive recentiore memoria iure constitutae, dubitandum n o n est quin nefas sit Episcopo canonum praescripta contemnere. At Britan- ni eae missiones generatim in paroecias ad iuris tramites erectae non sunt: idcirco sacrum Consilium christiano nomini propagando anno MDCCCLXVI officium applicandi missam pro populo ad Episcopum pertinere censuit, propterea q u o d dioecesium Britannicarum n o n ea sit constitutio, ut in veras paroecias dispositae sint. Itaque ad divisionem missionis simplicis ea iuris solemnia transferenda n o n sunt, quae super dismembratione paroeciarum fuerunt constituta: eo vel magis q u o d propter missionum indolem et peculiares circumstantias, numero plures ac leviores causae possint occurrere, quae istarum divisionem suadeant, quam quae iure definitae sint ut fiat paroeciarum divisio. Neve quis urgeat similitudinem quam utraeque inter se h a b e n t ; cum enim obligatio servandi solemnia iuris libertatem agendi coerceat, ad similes causas n o n est pertrahenda. Silentibus itaque hac super re generalibus Ecclesiae legibus, necesse est ut Concilii Provincialis Westmonasteriensis valeat auctoritas, cuius h o c decretum est: « Non obstante rectoris missionarii deputatione, licebit Episcopo de consilio Capituli, intra limites missionis cui prae¬ ponitur, n o v a s ecclesias condere ac portionem districtus iis attribuere, si necessitas aut utilitas populi fidelis id requirat ». Quae cum sint ita, ad propositam consultationem r e s p o n d e m u s : licere Episcopis missiones 3 dividere, servata forma sancti Concilii Tridentini , quoad missiones quae sunt vere proprieque dictae p a r o e c i a e ; q u o a d reliquas vero, ad formam i Synodi I Provincialis Westmonasteriensis . Q u o melius autem missioni, quae dividenda sit, eiusque administris prospiciatur, volumus ac prae¬ cipimus, ut sententia q u o q u e rectoris exquiratur, q u o d iam accepimus laudabiliter esse in more p o s i t u m : q u o d si a religiosis sodalibus missio administretur, Praefectus Ordinis audiatur; salvo iure appellandi, si res postulet, a decreto episcopali ad Sanctam S e d e m in devolutivo tantum.

Peracta missionis, cui regulares praesint, dismembratione, alia non¬ nunquam quaestio suboritur: utrum nempe Episcopus in praeficiendo 1 Cap. ad audientiam, de Eccles, aedific. 2 Sess. 21, cap. 4, de reform. 3 Cap. 4, sess. 21, de reform. 4 De regimine congregationum seu missionum, n. 5.

Rectore missioni, quae nova erigitur, ipsos religiosos sodales ceteris debeat praeferre. — Quamvis illi hanc sibi praerogativam adserant, obscurum tamen n o n est, haud leves exinde secuturas difficultates et offensiones. Ceterum in ea de qua sermo est, nova erectione necesse est alterutrum contingere; nimirum ut paroecia veri n o m i n i s , aut mera missio constituatur. Si primum fieret, per quam alienum esset ab Eccle- siae disciplinae religiosa familia arcessitum parochum praeferri; sic enim iure q u o d m o d o viget arcentur regulares a parochi munere, ut illud susce¬ pturi venia Apostolica indigeant. Ad rem Benedictus X I V in Constit. Cum nuper, VI Idus Novembris MDCCLI. « Quemadmodum, inquit, negari nequit ex veteri canonum l e g e , m o n a c h o s et regulares ecclesiarum paro¬ chialium regiminis capaces fuisse, ita certum nunc est ex recentiori canonica disciplina interdictum esse regularibus parochiarum curam adsumere sine dispensatione Apostolica ». H i n c sacrum Consilium 1 Tridentinis decretis interpretandis ad dubium « an annuendum sit pre¬ cibus Patrum Augustinianorum de nova paroecia iisdem concedenda » rescripsit - negative et amplius -. Sin autem, q u o d secundo l o c o posui¬ mus, mera missio erigitur, ius certe n o n obest religiosis viris ne inter eos eligatur rector; ast ne iis quidem praeferri optantibus suffragatur. R e m itaque integram et in sua potestate positam aggrediens Episcopus, libertate sua utatur oportet; ubi enim iura silent, l o c o legis et Praesulis auctoritas; praesertim vero quod, ut doctorum fert adagium, Episcopus intentionem habet in iure fundatam in rebus omnibus, quae ad dioecesim suam administrandam attinent. Quamobrem praelatio quoad n o v a m mis- sionem, a Regularibus expetita, aut nullo iuris subsidio fulcitur, aut in disertam iuris dispositionem offendit. Officium curationis animarum sedulitati Regularium commissum alias etiam dubitationes gignit; eaeque loca spectant finibus comprehensa missionum quae ab ipsis reguntur. Coepit enim ambigi utrum coeme¬ teria et pia loca, intra fines illarum sita, Episcopus visitare possit. Ast in coemeteriis facilis ac prona suppetit distinctionis adeoque finiendae controversiae ratio. Nam si de coemeteriis agatur quae solis religiosis familiis reservantur, ea plane ab Episcopi iurisdictione, proindeque a visitatione exempta sunt; cetera vero fidelium multitudini c o m m u n i a , quum u n o ordine haberi debeant cum coemeteriis paroecialibus, iuris- dictioni Ordinariorum subsunt indubitate, ac propterea optimo iure ab Episcopo visitantur, q u e m a d m o d u m statuit Benedictus X I V in Constit. Firmandis VIII Idus Novembris MDCCXLIV. Haud absimili distinctione de

1 In Ianuen., dismembrationis, xxv Ianuarii MDCCCLXXIX.

locis piis quaestio dirimitur, ea secernendo quae exempta sunt ab iis quibus praeest Episcopus sive

ordinario iure, sive delegato. De utrisque igitur, tum coemeteriis tum piis locis, sententiam Nostram paucis c o m - plectimur pronunciantes: sacrorum, canonum et constitutionum Aposto- licarum praescripta esse servanda. Superioribus dubiis arcto iungitur n e x u illud quo quaeritur an Episcopis subesse debeant scholae p a u p e r u m , quae elementares etiam, primariae, puerorum nuncupantur; est enim sanctissimum docendi mi- nisterium, et p r o x i m u m piis locis ordinem tenent scholae de quibus agendam est. Quo illae pertineant ex ipso nomine dignoscitur; inten- dunt nimirum ad puerilem aetatem primis litterarum elementis primisque fidei veritatibus, ac morum praeceptis apte instituendam: quae quidem institutio omnibus est temporibus, locis et vitae generibus necessaria, ac multum habet momenti ad universae societatis humanae, nedum singu- lorum h o m i n u m incolumitatem; ex puerili enim institutione pendet, ut plurimum, qua quis ratione sit reliquae aetatis spatium acturus. Itaque quid a docentibus eo loci praecipue praestandum sit, sapienter Pius IX significavit scribens, « In hisce potissimum scholis o m n e s cuiusque e p o p u l o classis pueri vel a teneris annis sanctissimae nostrae religionis mysteriis ac praeceptionibus sedulo sunt erudiendi et ad pietatem mo¬ rumque honestatem, et ad religionem civilemque vivendi rationem accurate formandi, atque in iisdem scholis religiosa praesertim doctrina ita primarium in institutione et educatione l o c u m habere ac dominari debet, ut aliorum cognitiones, quibus iuventus ibi imbuitur, adventitiae 1 appareant » . — Nemo exhinc n o n intelligit istam puerorum institu- tionem in Episcoporum officiis esse p o n e n d a m , et scholas, de quibus agitur, tam in urbibus frequentissimis, quam in pagis exiguis inter opera contineri quae ad rem dioecesanam maxime pertinent. Insuper q u o d ratio suadet lux historiae confirmat. Nullum quippe fuit tempus quo singularis non eluxerit Conciliorum cura in huiusmodi scholis ordinandis ac tuendis, pro quibus plura sapienter constituerunt. Eorum nempe decretis prospectum est ut illas Episcopi in oppidis et pagis 2 restituì et augeri curarent , puerique ad discendum admitterentur, qua¬ 3 ibet, si fieri p o s s e t , impensa remissa . Eorumdem auctoritate dictae

1 Epist. ad Archiep. Friburgen., Cum non sine maxima, xiv Iulii MDCCCLXIV,

2 Synod. I Provincial. Cameracen., tit. de scholis, cap. 1. - Synod. Provincial. Mechlinien., tit. de scholis, cap. 2. 3 Synod. Namurcen., an. 1604, tit. 2, cap. 1.

1 leges, quibus alumni religioni ac pietati operam darent , definitae dotes 2 et ornamenta animi, quibus magistros praeditos esse oporteret , iisque 3 imperatum, uti iurarent iuxta formulam catholicae professionis : demum scholarum curatores constituti qui eas adirent, ac circumspicerent ne quid inesset vitii aut incommodi, neve quid omitteretur ex iis rebus, quas de 4 illarum disciplina leges dioecesanae sanxissent . Ad haec, quum Patres Conciliorum probe intelligerent parochos etiam pastoralis ministerii compotes e s s e , partes haud exiguas iisdem tribuerunt in scholis pue- rorum, quarum cura cum animarum curatione summa necessitate iun¬ 5 gitur. Placuit igitur in singulis paroeciis pueriles scholas constitui , qui- 6 bus n o m e n est parochialibus impositum : iussi sunt parochi munus do- cendi suscipere, sibique adiutricem operam magistrorum et magistrarum 7 adsciscere : iisdem negotium datum scholas regendi et curandi diligen- 8 tissime : quae omnia si n o n ex fide integreque gesserint, officium dese¬ 9 l0 ruisse arguuntur , dignique habentur in quos Episcopus animadvertat . In unum ergo collineant argumenta ex ratione et factis petita, ut scholae, quas pauperum vocant, institutis dioecesanis et paroecialibus praecipuo iure adnumerandae sint; eaque de causa Britannorum Episcopi ad hanc usque aetatem in missionibus tam saecularibus quam regularibus easdem pro potestate sua visitare consueverunt. Q u o d et Nos probantes decla- ramus: Episcopos ius habere quoad omnia visitandi huiusmodi scholas pauperum in missionibus et paroeciis regularibus aeque ac in saecu- laribus. Alia profecto causa est ceterarum scholarum et collegiorum, in quibus religiosi viri secundum ordinis sui praescripta iuventuti catho-

1 Synod. Antuerpien., sub Mireo, tit. 9, cap. 3. 2 Synod. Cameracen., an. 1550. 3 Synod. II Provine. Mechlinien., tit. 1, cap. 3. 4 Synod. II Provine. Mechlinien., tit. 20, cap. 4. — Synod. Provine. Pragen., an. 1860, tit. 2, cap. 7. 5 Synod. Valensien., an. 529, can. 1. — Synod. Nanneten., relat. in cap. 3, de vit. et hon. clericor. — Synod. Burdigalen., an,. 1583, tit. 27. 6 Synod. I Provinc. Mechlinien., tit. de scholis, cap. 2. — Synod. Provinc. Co¬ locen., an. 1863, |tit. 6. — Synod. Provine, apud Maynooth, anno 1875. 7 Synod. Nanneten., sup. cit. — Synod. Antuerpien., sup. cit. —- Synod. Provine. Burdigalen., an. 1850, tit. 6, cap. 3. 8 Synod. Provinc. Viennen., an. 1858, tit. 6, cap. 8. — Synod. Provine. Ultra¬ iecten., an. 1865, tit. 3, cap. 2. 9 Synod. Provine. Colocen., an. 1863, tit. 6, cap. 5. — Synod. Provine. Colonien., an. 1860, tit. 2, cap. 23. — Synod. Provine. Ultraiecten., an. 1863, tit. 9, cap. 5. 10 Synod. I Provine. Cameracen., tit. de scholis, cap. 2.

licae instituendae operam dare solent; in hisce enim et ratio postulat, et Nos v o l u m u s firma atque integra privilegia manere quae illis ab A p o - stolica Sede collata sunt, prout aperte est declaratum anno MDCCCLXXIV a sacro Consilio christiano nomini propagando, q u u m acta expenderentur Concilii Provincialis Westmonasteriensis IV Quum res in vado sit q u o d ad scholas attinet et collegia regula- rium iam constituta, adhuc tamen est in ancipiti, si de novis erigendis agatur. De his enim quaeritur; an et cuius superioris venia sit impe- tranda? Porro c u m latius ea dubitatio pateat et ecclesiarum quoque ac coenobiorum erectionem pertingat, omnia haec unius quaestionis et

iudicii terminis complectimur. Atque hic primo occurrunt Decretales veteres, quibus est cautum ne quid huiusmodi quisquam instituere t 2 absque Sedis Apostolicae licentia speciali . Postmodum Tridentina Synodus in eodem genere quidquam operum fieri prohibuit « sine Epi¬ 3 scopi, in cuius dioecesi erigenda sunt, licentia prius obtenta »: quo tamen Concilii decreto haud est superioribus legibus derogatum, veniam ab Apostolica Sede impetrari habentibus. Quapropter cum ea in re Ube- 4 rius passim ageretur, Urbanus V I I I pravam consuetudinem emenda¬ turus, opera eiusmodi improbavit tam quae sine venia Episcopi, quam quae sola illius auctoritate susciperentur, et veterum canonum simul Conciliique Tridentini leges omnino in posterum servari decrevit. — H u c etiam spectavit Innocentius X in "Constitut. Instaurandole idibus Octo- bris MDCLII, qua praecepit ut n e m o ex familiis regularibus « d o m o s vel « l o c a quaecumque de n o v o recipere vel fundare praesumat absque Sedis « Apostolicae licentia speciali ». Quare communis hodie sententia est, cui favet passim rerum iudicatarum auctoritas, n o n licere Regularibus, tam intra quam extra Italiam, n o v a monasteria aut conventus sive col- legia fundare, sola Episcopi venia impetrata, sed indultam quoque a 5 Sede Apostolica facultatem r e q u i r i . Iisdem insistens vestigiis sacrum Consilium christiano nomini propagando pluries decrevit, veniam A p o - stolicae Sedis et Episcopi aut Vicarii Apostolici ecclesiis collegiisque erigendis, etiam in missionibus, ubi religiosi sodales d o m o s sedesque

1 Decret. 26. 2 Cap. Religiosorum, § confirmatus, de relig. domib. et cap. Ex eo de excess. praelat. in 6. 3 Conc. Trident., sess. 25, cap. 3, de Regular. 4 Constit. Romanus Pontifex, XIII Kalend. Septembris 1624. 5 Bened. XIV, de Synod. dioeces., lib. 9, cap. 1, num. 9. — Monacelli, formul. legai., part. 1, tit. 6, form. 19, num. 31.

1 habeant, esse omnino necessariam . His ergo de causis ad propositum dubium r e s p o n d e m u s : sodalibus religiosis novas sibi sedes constituere, erigendo novas ecclesias, aperiendove coenobia, collegia, scholas, nisi obtenta prius expressa licentia Ordinarii loci et Sedis Apostolicae, n o n licere. Fieri solet utique subtilior inquisitio, an duplex ea venia sit impe- tranda, si non prorsus n o v u m opus regularis familias moliatur; sed ea quae sunt instituta velit in alios usus convertere. Verum neque obscura, neque anceps erit futura responsio, si varios, qui accidere possunt, casus distinguamus. Initio enim quis serio dubitet, an ea quae pietatis reli¬ gionisque causa instituta sunt, liceat in usus a religione et pietate alienos convertere ? Restat itaque ut de tribus hisce dumtaxat quaeratur, utrum nempe liceat dimovere de l o c o instituta alioque transferre: aut immutare in usum consentaneum, qualis esset si schola in ecclesiam, c o e n o b i u m in collegium, in d o m u m pupillis aegrotisque recipiendis, vel vicissim mutaretur; aut demum, priore usu retento, n o v a m causam sive usum inducere. Iam vero quominus duo illa prima, privata ipsorum auctori- tate, religiosi sodales efficiant, obstat decretum Bonifacii VIII, qui eos vetuit « ad habitandum d o m o s vel loca quaecumque de n o v o recipere, 3 « seu hactenus recepta mutare » . Rursus qui fieri potest ex d u o b u s illis alterutrum, nisi res recidat in fundationem n o v a m « Monasteriorum, « Collegiorum, d o m o r u m , conventuum et aliorum Regularium l o c o r u m « huiusmodi ? » Atqui id perfici prohibuit Urbanus VIII per Constitutionem Romanus Pontifex, nisi « servata in omnibus et per omnia sacrorum « canonum et Concilii Tridentini forma ». Sic unum superest de q u o contendatur; num priore usu retento, nova causa vel usus adiici valeat. T u n c autem pressius rem urgere oportet et accurate dispicere, utrum ea inductio alterius usus ad interiorem administrationem, disciplinamque domesticam spectet, velut si tirocinium aut collegium studiorum causa iunioribus sodalibus in c o e n o b i o constituatur; an fines interioris admi- nistrationis sit excessura, puta si inibì schola fiat aut collegium q u o d pateat etiam alienis. Plane si dictos fines excesserit, res redit ad alter¬ utram illarum, quae a Bonifacio VIII et Urbano VIII fieri pro lubito, ceu diximus, prohibentur. Sin autem intra limites domesticae disciplinae mutatio contineatur, suo certe iure Regulares utentur; nisi forte leges fundationis obsistant. Ex quibus singillatim perpensis manifesto colli-

1 Sac. Congreg, de Prop. Fide in coetibus habitis diebus 22 Mart. 1669; 3 Nov. 1688, 1704, 1768; 23 Aug. 1858; 30 Maii 1864; 17 Iulii 1865. 2 Cap. Cum ex eo, de excess. praelat., in 6.

gitur: Religiosis sodalibus non licere ea quae instituta sunt, in alios usus convertere absque expressa licentia Sedis Apostolicae et Ordinarii loci, nisi agatur de conversione, quae, salvis fundationis legibus, refe- ratur dumtaxat ad internum regimen et disciplinam regularem. Nunc ad illud progredimur controversiae caput, in q u o de tempo¬ ralibus missionum bonis disputatum est. Ex liberalitate fidelium ea parta b o n a sunt, qui c u m sua sponte et voluntate dona largiantur, vel intuitu missionis id faciunt, vel eius qui missioni praeest. Iam si missionis intuitu donatio contigerit, ambigi solet, an viri religiosi quibus d o n u m sit traditum, accepti et expensi rationem reddere Episcopo teneantur. Atque istud quidem fieri oportere, sacrum Consilium christiano nomini propagando super dubio proposito ob missiones Britannicas religiosis Ordinibus sive Institutis commissas die X I X Aprilis MDCCCLXIX, rescripsit in haec verba: « 1° Missionarii regulares b o n o r u m temporalium, ad ipsos qua regulares spectantium, rationem Episcopis reddere n o n tenentur. 2° Eorum tamen bonorum, quae missioni, vel regularibus intuitu mis¬ sionis tributa fuerunt, Episcopi ius habent ab iisdem missionariis regu¬ laribus, aeque ac a Parochis cleri saecularis, rationem exigendi ». Quo vero tabulis accepti et expensi ratio

constaret, sacer idem Coetus die x Maii anno MDCCCLXVIII, in mandatis dederat ut b o n a missionum diligenter describerentur, ea secernendo quae propria missionum essent ab iis quae ad sodalitia sodalesve singulos ve pertinerent. Nihil enimvero in his decernendis vel praecipiendis est actum, q u o d iuris communis doctrinis vulgatissimis apprime non congruat. Nam quaevis oblatio parocho aut alteri Ecclesiae Rectori data piae cuiusdam causae intuitu, ipsimet piae causae acquiritur. Ex quo fit, ut qui rem pecuniamve oblatam accepit administratoris l o c o sit, cuius est illam l erogare iuxta mente et consilium largitoris . Quoniam vero admini¬ strantis officio incumbit rationes actus sui conficere, eique reddere cuius 2 res gesta fuit , ideo parochus vel Ecclesiae R e c t o r facere non potest quin rationes reddat Ordinario loci, cuius est iurisdictio et causae piae 3 tutela . At missiones, de quibus apud Nos actum fuit, pieno iure ad E p i s c o p u m pertinent; huic ergo cuiusque oblationis earum intuitu col- lectae rationes oportet exhibere. Neque haec ex eo infirmantur, quod

1 Fagnan. in cap. Pastoralis, de his quae fiunt a Praelatis, n. 29. — Card. de Luca in Conc. Trid., discur. 18, n. 5. — Reiffenst., Lib. 3, Decret., tit. 30, n. 193. 2 L. 1 § officio ff. de tutelae et rat. distr. — L. 2 § et sane ff. de negot. gest. L. Curator., L. Tutor, Cod. de negot. gest. 3 Sac. Cong. Concilii Nullius, seu Nonantulan. iurium parochialium, 27 Iunii 1744 ad dub. XII.

Urbanus II in Concilio Claromontano, aliique post eum R o m a n i Pon- 1 tifices decreverunt circa Ecclesias parochiales, q u o a d temporalia Mona- steriis iunctas, teneri vicarios respondere Episcopis de plebis cura, de temporalibus vero non ita, cum monasterio suo sint o b n o x i i ; siquidem 2 seposita etiam ratione historica unde ea profecta est iuris dispositio , certum exploratumque est, in iis pontificiis decretis ac litteris appella- tione temporalium, beneficii fructus et quae beneficiati personae adhae¬ rent compendia significari. Quocirca ea confirmantes quae a S. Congregatione de Propaganda Fide rescripta et mandata sunt, statuimus, religiosos sodales, redditis Episcopo rationibus, docere debere de pecunia, intuitu missionum sibi aliata, et quantum de ea et quos in usus impenderint aeque ac missio¬ narios Cleri saecularis, iuxta praedictas resolutiones eiusdem Congre- gationis die X I X Aprilis MDCCCLXIX, et Instructionem diei X Maii MDCCCLXVIII. T a n d e m ne quis obrepat error aut dissensus in his quae m o d o ius¬ simus exequendis, definiendum censemus, quae pecuniae, quaeque res viris religiosis oblatae intuitu missionum intelligantur. Namque receptum est hac in re, spectari primum oportere quid largiter voluerit; q u o d si non appareat, placuit, parocho vel rectori ecclesiae collatam donationem 3 p r a e s u m i . At multum ab hac regula recessum est propter consuetu- dinem, quam quidam ecclesiastici iuris periti fere c o m m u n e m evasisse docent, cuius vi « hodie pene solae oblationes quae in Ecclesia sub missis ad altare fiunt et quae pro administratione sacramentorum, pro benedicendis nuptiis aut mulieribus post partum, pro exequiis et sepul¬ turis, aut aliis similibus functionibus specialiter offeruntur, ad paro¬ chum spectat; consuetudine reliquas ferme omnes ecclesiis ipsis aut 4 sacellis aut aliis certis finibus applicante » . Praeterea si in parochum 5 rectoremve, a quibus spiritualia adiumenta fideles accipiunt , apud incon- cinne praesumi potest collata liberalitas, ubi Ecclesia bonis praedita sit, per quae religionis decori et ministrorum tuitioni prospiciatur, longe aliud iudicium esse debet ubi eam b o n o r u m copia Ecclesia non habeat,

1 Lucius II ad Priorem S. Pancratii in Anglia, Alexander III ad Monaster. S. Arnulphi, Lucius III ad Superior. Praemonstr. et ad Abbatissam S. Hilarii in dioecesi Fesulana. 2 Gonzal. Comment., in cap. I, de Cappel. Monach. 3 Argum. ex cap. Pastoral. 9 de his quae fiunt a Praelat. cap. Transmissa, de Verb. sign., ac praesertim cap. I, de Statu Monach. 4 Reiffenst. L. 3 Decretai, tit. 30, n. 193, Van Espen ius eccles, univ., part. 2, sect. 4, tit. 2, cap. 10, nn. 20 et 21. 5 Argum. ex cap. quia Sacerdotes 13, caus. 10, quaest. 1.

ac liberalitate fidelis populi unice aut potissimum sustentetur. T u n c enim largitores putandi forent voluisse consulere cultus divini splendori et religionis dignitati, ea ratione et m o d o quem ecclesiastica auctoritas decerneret. Ideo apud christianos primaevos lege cautum fuerat ut pecunia omnis d o n o accepta, inter Ecclesiam, Episcopum, Clericos et egenos divideretur. Legis porro sese interponens auctoritas, si largitio¬ num tempora et causas praestituat, illud efficit quoque, ne fideles semper pro arbitrio possint m o d u m et finem designare in quam oblatam stipem erogari oporteat; nequit enim facere privatorum voluntas, ut q u o d a legitima potestate in b o n u m c o m m u n e praecipitur certo destituatur effectu. Haec Nobis considerantibus visi sunt prudenter et opportune egisse Patres Concilii Provincialis Westmonasteriensis II, cum partim interpretantes piam et aequam donantium voluntatem, partim ea, quae Episcopis inest, utentes potestate imperandi pecuniae collationes decer¬ nendique quo tempore et qua de causa conferri oporteat, statuerunt in capite de bonis ecclesiasticis, quid censendum sit intuitu missionis col¬ latum. Iubet igitur ratio, itemque Nos constituimus, hac in re religiosos ad leges Westmonasteriensis Synodi sese affatim accommodare oportere. Sublatis controversiis cognitioni Nostrae propositis, confidimus, curam a Nobis in iis componendis adhibitam eo valituram, ut ad tran¬ quillitatem et incrementum rei catholicae in Anglia non leviter conferat. Equidem pronunciationes Nostras ad iuris et aequitatis regulam stu- diose religioseque exegimus, nec dubitamus quin in iis exequendis par diligentia et religio eniteat illorum inter quos iudicium protulimus. Sic enim fiet, ut Episcoporum ductu et prudentia religiosi sodales de

Anglicis missionibus apprime meriti, strenue et alacriter e laboribus suis fructus salutis ferre pergant laetissimos, atque utrique (ut v o c e utamur Gre- gorii Magni ad Angliae Episcopos) communi... consilio, concordique actione quae sunt pro Christi zelo agenda disponant unanimiter, recte sentiant, 1 et quae senserint, non sibimet discrepando perficiant . Concordiam hanc postulat paterna caritas Episcoporum in adiutores suos et mutua Cleri in Episcopos observantia; hanc concordiam flagitat finis communis qui situs est in salute animarum iunctis studiis ac viribus quaerenda; hanc eamdem exigit necessitas iis resistendi qui catholico nomini infensi sunt. Haec vires gignit et infirmos q u o q u e pares efficit ad grandia quaeque gerenda; haec signum est q u o d sinceros Christi discipulos ab iis dister¬ minat qui se tales esse mentiuntur. Ad hanc igitur singulos et universos enixe cohortamur in D o m i n o , rogantes c u m Paulo ut impleant gaudium

1 Apud Bedam, Histor. Angl., II, 29.

Nostrum, ut idem sapiant eamdem caritatem habentes, unanimes, idipsum 1 sentientes . D e m u m ut firmiter ea consistant quae constituimus, volumus atque decernimus, praesentes Litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo q u o d praedicti religiosi sodales et alii quicumque in praemissis interesse habentes cuiusvis status, gradus, ordinis et dignitatis existant, seu alias specifica mentione digni iis non consenserint, nec ad ea vocati et auditi, causaeque propter quas praesentes emanaverint sufficienter adductae, verificatae et iustificatae n o n fuerint, aut ex alia qualibet etiam quantumvis iuridica et privilegiata causa, colore et capite etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis, aut nullitatis vitio seu intentionis Nostrae, vel interesse habentium consensus, aliove quolibet, quantumvis magno et substantiali, individuamque expressionem requirente defectu impugnari, infringi, retra¬ ctari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas restitutionis in integrum aliudve q u o d c u m q u e iuris remedium inten¬ tari vel impetrari; sed ipsas praesentes Litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, quibuscumque iuris seu facti defectibus, qui adversus illas ad effectum impediendi vel retardandi earum executio- nem quovis m o d o vel quavis de causa opponi possent minime refra¬ gantibus, suos plenarios et integros effectus obtinere, easque propterea, omnibus et singulis impedimentis penitus reiectis, ab illis ad q u o s spectat, et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter servari; sicque et n o n aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos iudicari ac definiri debere, ac irritum fore et inane si secus super his, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, conti- gerit attentari. N o n obstantibus praemissis, et quatenus opus sit Nostra et Can- cellariae Apostolicae Regula de iure quaesito non tollendo, aliisque A p o - stolicis ac m Universalibus, Provincialibus et Synodalibus Conciliis editis constitutionibus et ordinationibus, nec n o n q u o r u m c u m q u e Ordi- num, Congregationum, Institutorum et Societatum, etiam Iesu, et qua¬ rumvis Ecclesiarum et aliis quibuslibet, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis alia firmitate roboratis statutis et consuetudinibus, ac praescriptionibus etiam immemoralibus, privilegiis quoque, indultis et Litteris Apostolicis q u o m o d o l i b e t in contrarium praemissorum c o n - cessis, editis et factis ac licet pluries iteratis. Quibus omnibus et sin- gulis, etiamsi pro illorum derogatione specialis forma servanda foret,

1 Philip., II, 2.

tenores earumdem praesentibus pro plene ac sufficienter expressis ha- bentes ad praemissorum effectum dumtaxat specialiter et expresse dero¬ gatum esse volumus, ceterisque contrariis quibuscumque. Q u o c u m q u e autem m o d o earumdem praesentium Litterarum exem- pla in Anglia publicata fuerint, volumus ut statim post huiusmodi publi- cationem omnes et singulos quos concernunt vel concernent in poste- rum perinde afficiant, ac si unicuique illorum personaliter intimatae ac notificatae fuissent. Nulli ergo h o m i n u m liceat paginam hanc Nostrarum decisionum, declarationum, decretorum, praeceptorum et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem h o c attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli A p o s t o l o , rum eius, se noverit incursurum. Datum Romae apud S. Petrum anno Dominicae Incarnationis millesimo octingentesimo octuagesimo primo octavo Idus Maii, Ponti- ficatus Nostri anno quarto.

G. CARD. SACCONI, Pro-Datarius. - TH. CARD. MERTEL.

VISA DE CURIA I. DE AQUILA E VICECOMITIBUS

Loco X Plumbi. Reg. in Secret. Brevium. I. CUGNONIUS.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. AAS 2 (1910). Additional constituent recovered from explicit body heading and source terminal subscription despite absent/OCR-damaged group numbering. No source wording is rewritten. Source editorial introduction at LF10917–10922 expressly states the constitutions are reprinted ex integro. The archival dating clause octavo Idus Maii1881 conflicts with the catalog date1881-05-13; this witness date remains unresolved. Incipit alone does not establish a canonical join. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.